

SMLOUVA O DÍLO

Fotografická a audiovizuální dokumentace nemovitosti

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Zhotovitel (tvůrce / autor díla):

Jméno / firma: [.....]

IČO: [.....]

Sídlo / adresa: [.....]

E-mail / telefon: [.....]

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel (realitní makléř / realitní kancelář):

Jméno / firma: [.....]

IČO: [.....]

Sídlo / adresa: [.....]

E-mail / telefon: [.....]

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel a objednatel dále společně jen „smluvní strany“.

1. Předmět smlouvy

1.1 Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit fotografickou a/nebo audiovizuální dokumentaci níže uvedené nemovitosti (dále jen „dílo“) a předat mu ji v dohodnutém rozsahu a kvalitě; objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

1.2 Dokumentovaná nemovitost:

Adresa / označení: [.....]

Typ (byt / dům / pozemek / komerční): [.....]

2. Rozsah a specifikace díla

2.1 Dílo zahrnuje následující výstupy (zaškrtnout/upravit dle domluvy):

- Fotografie interiéru a exteriéru — počet předávaných snímků: [.....] ks
- Prezentační video nemovitosti — délka cca [.....] min
- Letecké (dronové) snímky a/nebo video — [ano / ne]
- Půdorys / 3D prohlídka / home staging — [ano / ne, upřesnit]

2.2 Technická kvalita a formáty výstupů:

- Fotografie: barevně upravené (základní retuš expozice, barev a perspektivy), formát JPG, delší strana min. [2000] px, na vyžádání ve full rozlišení.
- Video: rozlišení min. [1920×1080 (Full HD) / 4K], formát MP4 (H.264), snímková frekvence [25/30] fps, se střihem a hudbou bez licenčního omezení.

- Dron: snímky/záběry pouze v rozsahu povoleném platnými předpisy pro provoz bezpilotních letadel; za potřebná povolení a podmínky letu odpovídá zhotovitel.

2.3 Rozsah díla podle této smlouvy je konečný. Vícepráce nad rámec sjednaného rozsahu (další snímky, opakovaný výjezd, expresní dodání, rozsáhlejší retuš) se sjednávají zvlášť a účtují nad rámec ceny dle čl. 4.

3. Termín a místo plnění

3.1 Termín realizace (focení/natáčení): [.....], místo: adresa nemovitosti dle čl. 1.2.

3.2 Zhotovitel předá hotové dílo objednateli nejpozději do [.....] pracovních dnů ode dne realizace, není-li dohodnuto jinak.

3.3 V případě nepříznivého počasí znemožňujícího zejména letecké snímkování jsou strany oprávněny dohodnout náhradní termín bez sankcí.

4. Cena a platební podmínky

4.1 Celková cena za dílo v rozsahu dle čl. 2 činí [.....] Kč. Zhotovitel je / není plátcem DPH.

4.2 Cena je splatná na základě faktury vystavené zhotovitelem se splatností [14] dnů, převodem na účet [.....].

4.3 Strany si mohou sjednat zálohu ve výši [.....] % ceny, splatnou před realizací.

5. Předání díla a způsob doručení výstupů

5.1 Zhotovitel předá dílo objednateli elektronicky prostřednictvím: [odkaz ke stažení (Úschovna / Google Drive / WeTransfer) / jiné:]. Odkaz zůstane funkční nejméně [30] dnů.

5.2 Za předané dílo se považuje dodání výstupů dle čl. 2 v dohodnuté kvalitě. Objednatel je povinen dílo do [5] dnů zkontrolovat; neuplatní-li v této lhůtě písemné výhrady, považuje se dílo za převzaté bez vad.

5.3 Zhotovitel uchová zdrojová data (RAW/originály) po dobu [60] dnů od předání; po jejím uplynutí není povinen je archivovat.

6. Autorská práva a licence k užití

6.1 Zhotovitel je autorem díla; dílo je chráněno autorským zákonem. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k užití díla za níže uvedených podmínek.

6.2 Rozsah licence: objednatel je oprávněn užit dílo k propagaci a inzerci konkrétní nemovitosti dle čl. 1.2, zejména v realitních inzertních portálech, na svém webu a na sociálních sítích, jakož i ve svých marketingových materiálech.

6.3 Licence je nevýhradní, územně neomezená a poskytuje se na dobu [neurčitou /]. Objednatel není oprávněn dílo dále přeprodávat ani poskytovat třetím osobám nad rámec propagace dané nemovitosti bez souhlasu zhotovitele.

6.4 Zhotovitel je oprávněn užit dílo pro vlastní propagaci (portfolio, sociální sítě, web), nedohodnou-li se strany písemně jinak.

6.5 Objednatel se zavazuje neupravovat dílo způsobem snižujícím jeho hodnotu a — je-li to obvyklé — uvádět u díla autora.

7. Součinnost objednatele

- 7.1** Objednatel zajistí zhotoviteli včasný přístup do nemovitosti, její připravenost (úklid, home staging, osvětlení) a případný souhlas vlastníka nemovitosti s pořízením a užitím dokumentace.
- 7.2** Objednatel odpovídá za to, že má oprávnění nechat nemovitost dokumentovat a výstupy užít k inzerci.

8. Ochrana osobních údajů a soukromí

- 8.1** Strany se zavazují zpracovávat osobní údaje v souladu s nařízením (EU) 2016/679 (GDPR).
- 8.2** Dokumentace se týká nemovitosti, nikoli osob. Zhotovitel vynaloží přiměřené úsilí, aby na výstupech nebyly zachyceny identifikovatelné osoby ani jejich soukromé věci; případné zachycení třetích osob řeší objednatel zajištěním jejich souhlasu.

9. Odpovědnost a storno

- 9.1** Zruší-li objednatel realizaci méně než [48] hodin před sjednaným termínem, náleží zhotoviteli storno poplatek ve výši [.....] % ceny.
- 9.2** Zhotovitel odpovídá za vady díla; vytkne-li objednatel vady řádně a včas dle čl. 5.2, zhotovitel je bez zbytečného odkladu odstraní (přeúpravou nebo v odůvodněných případech opakováním výjezdu).
- 9.3** Žádná ze stran neodpovídá za prodlení způsobené vyšší mocí (počasí znemožňující let dronu, zásah orgánů veřejné moci apod.).

10. Závěrečná ustanovení

- 10.1** Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.
- 10.2** Změny a doplnění smlouvy vyžadují písemnou formu odsouhlasenou oběma stranami; za písemnou formu se považuje i e-mail.
- 10.3** Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, případně elektronicky; strany prohlašují, že si ji přečetly, s jejím obsahem souhlasí a uzavírají ji svobodně a vážně.

V dne

Zhotovitel

Objednatel

Vzorový dokument Kenji Academy. Slouží jako výchozí šablona — doplň údaje v [hrnatých závorkách] a před ostrým použitím si jej nech zkontrolovat, ideálně právníkem. Kenji Academy neodpovídá za konkrétní použití.